

0075742-61.2012.8.26.0050
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Furto Qualificado
Magistrado: Margot Chrysostomo Corrêa
Comarca: SÃO PAULO
Foro: Foro Central Criminal Barra Funda
Vara: 6ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 23/11/2022
... Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado
Documento de Origem:
Inquérito Policial - 372/2012 - 30º Distrito Policial - Tatuapé
Autor:
Justiça Pública
Réu:
RAFAEL BESSA DIAS ANDRADE e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Margot Chrysostomo Corrêa

Vistos.

1. RAFAEL BESSA DISA ANDRADE, qualificado nos autos, foi denunciado e está ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
Foro Central Criminal Barra Funda
6ª Vara Criminal
Avenida Doutor Abraao Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

0075742-61.2012.8.26.0050 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
0075742-61.2012.8.26.0050
Classe - Assunto:
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado
Documento de Origem:
Inquérito Policial - 372/2012 - 30º Distrito Policial - Tatuapé
Autor:
Justiça Pública
Réu:
RAFAEL BESSA DIAS ANDRADE e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Margot Chrysostomo Corrêa

Vistos.

1. RAFAEL BESSA DISA ANDRADE, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado, juntamente com os corréus DENIS MANSOUR e FERNANDO DE SOUZA MELLO, como incurso nas penas do artigo 155, § 4º, incisos II e IV, do Código Penal.

Recebida a denúncia (fl. 127), o acusado foi citado e ofereceu resposta escrita à acusação, subscrita por Defensora Pública nomeada nos autos.

Encerrada a instrução, as partes apresentaram alegações finais, oportunidade em que a Dra. Promotora de Justiça insistiu na condenação nos exatos termos da denúncia.

A Defesa, por sua vez, requereu em preliminar de mérito, que seja reconhecida a prescrição da pretensão punitiva em relação ao acusado.

É o relatório.

D E C I D O.

Está extinta a punibilidade do acusado por força da prescrição da pretensão punitiva.

E em se tratando de prescrição, matéria de ordem pública, deve ser reconhecida a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, inclusive de ofício, nos termos do artigo 61, "caput", do C.P.P.

Nesse sentido : "A prescrição é matéria de ordem pública e deve ser conhecida independentemente da vontade do réu, cuja declaração, com amplos e abrangentes efeitos, põe fim à demanda, apagando todo o acontecimento como se jamais tivesse existido, considerado o réu inocente com todos os seus corolários e obstruindo, por isso, a apreciação do meritum causae" (TACRIM-SP - AC - Rel. Ribeiro dos Santos - RJD 4/128; BMJ 77/11 e RT 646/299).

Com efeito, a prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime (artigo 109, caput, do Código Penal).

E a pena máxima cominada à infração penal denunciada é de oito anos de reclusão, cujo lapso prescricional é de doze anos, nos termos do que estabelece o artigo 109, III, do Código Penal.

Entretanto, à época do crime o acusado era menor de vinte e um anos (fls. 14/17), o que determina a redução pela metade o prazo da prescrição, no caso, seis anos (artigo 115 do Código Penal).

O último marco interruptivo da referida causa extintiva de punibilidade foi o recebimento da denúncia, que se deu em 25 de maio de 2016 (artigo 117, inciso I, do Código Penal).

Logo, já decorreu lapso temporal superior a seis anos, uma vez que não sobreveio qualquer outra situação prevista no artigo 117 do Código penal após o recebimento da inicial acusatória.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de RAFAEL BESSA DISA ANDRADE, R.G.

49.574.276-4, por força da prescrição da pretensão punitiva, fazendo-o com fundamento nos artigos 107, inciso IV, e 109, caput e inciso III, 115 e 117, inciso I, todos do Código Penal.

2. Em relação aos acusados Denis e Fernando, considerando as preliminares de mérito arguidas alegações finais (fls. 449/464 e 469/476, respectivamente), bem como a nova redação do artigo 28-A do Código de Processo Penal, dada pela Lei nº

13.964/19, DÉ-SE VISTA dos autos ao Ministério Público, a fim de que se manifeste quanto a possibilidade de oferecimento de proposta de acordo de não persecução penal. Após, tornem os autos conclusos.

São Paulo, 23 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À

MARGEM DIREITA